Auskunft über die eigenen Daten verlangen (Auskunftsrecht)

Ein Schreiben, mit dem Sie von einem Unternehmen oder einer Behörde erfahren, ob diese Stelle Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, eine Kopie erhalten und erfahren, wie die Daten verwendet werden, mit den Fristen und den nächsten Schritten, wenn keine Antwort kommt.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-access.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; Urteile des Gerichtshofs der EU in den Rechtssachen C-487/21 und C-307/22, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026; § 83 BetrVG auf gesetze-im-internet.de, gelesen am 8. November 2026; BAG, Urteil vom 27. April 2021, 2 AZR 342/20, gelesen am 8. November 2026

NICHT ABGEDECKT

Einsicht in Unterlagen nach anderen Gesetzen (Informationsfreiheitsgesetze, Regeln für Patientenakten, das Recht auf Einsicht in die Personalakte), die eigenen Regeln folgen; Anträge im Namen anderer Personen; das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Nicht bestätigt: wie deutsche Gerichte die Rechtssache C-487/21 auf Anträge auf E-Mails im Arbeitsverhältnis anwenden. Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Sie können von jeder Stelle, die Ihre personenbezogenen Daten verwendet, dreierlei verlangen: die Bestätigung, ob sie Daten über Sie verarbeitet; **Auskunft über diese Daten**, in der Praxis eine Kopie; und **Informationen darüber, wie sie die Daten verwendet**. Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt der betroffenen Person das Recht, *„eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden“*, und, wenn das der Fall ist, ein Recht auf Auskunft über die Daten und auf eine Reihe von Informationen (Art. 15 Abs. 1 DSGVO).

Sie müssen keinen Grund angeben. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, schreibt: *„Die betroffene Person muss den Antrag auf Auskunft jedoch nicht begründen“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, S. 3). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die erste Kopie auch dann unentgeltlich ist, *„wenn der betreffende Antrag mit einem anderen als den in Satz 1 des 63. Erwägungsgrundes der Verordnung genannten Zwecken begründet wird“* (Erwägungsgründe sind die erläuternden Absätze am Anfang der DSGVO) (Rechtssache C-307/22, Tenor Nr. 1). Eine bestimmte Form ist ebenfalls nicht vorgeschrieben: *„dass die DSGVO Personen, die eine Datenauskunft verlangen, keine formellen Anforderungen auferlegt“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 50, S. 26).

Was Sie verlangen können

Jede Zeile unten steht auch im Schreiben. Streichen Sie, was Sie nicht brauchen; ohne Einschränkung erfasst der Antrag alles.

SIE KÖNNEN VERLANGEN	FUNDSTELLE
Die Bestätigung, ob Daten über Sie verarbeitet werden	Art. 15 Abs. 1
Eine Kopie der Daten. Die erste Kopie ist unentgeltlich; für alle weiteren Kopien *„kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen“*	Art. 15 Abs. 3
Warum die Daten verwendet werden (die Verarbeitungszwecke)	Art. 15 Abs. 1 Buchst. a
Welche Arten von Daten es sind (die Kategorien)	Art. 15 Abs. 1 Buchst. b
Wer die Daten erhalten hat oder erhalten wird, insbesondere außerhalb der EU. Nach dem EDSA muss der Verantwortliche die tatsächlichen Empfänger namentlich nennen, es sei denn, das ist nicht möglich oder der Antrag ist offenkundig unbegründet oder exzessiv (Ziffer 117, S. 46)	Art. 15 Abs. 1 Buchst. c
Wie lange die Daten gespeichert werden oder nach welchen Kriterien die Dauer festgelegt wird. Der bloße Hinweis auf die *„Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen“* genügt nach dem EDSA nicht (Ziffer 118, S. 46)	Art. 15 Abs. 1 Buchst. d
Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde	Art. 15 Abs. 1 Buchst. e und f
Woher die Daten stammen, wenn nicht von Ihnen: *„alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten“*	Art. 15 Abs. 1 Buchst. g
Ob automatisierte Entscheidungen über Sie getroffen werden; wenn ja, *„aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik“* und die Auswirkungen für Sie	Art. 15 Abs. 1 Buchst. h
Wenn Daten in ein Land außerhalb der EU gehen, die Garantien für die Übermittlung: *„die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46“*	Art. 15 Abs. 2

Kopien von Dokumenten und E-Mails: nicht abschließend geklärt

Art. 15 Abs. 3 DSGVO spricht von einer Kopie *„der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind“*. Der EDSA versteht das als Kopie der Daten; das *„bedeutet jedoch nicht, dass die betroffene Person immer einen Anspruch auf Erhalt einer Kopie der Dokumente hat, die die personenbezogenen Daten enthalten“* (Ziffer 152, S. 57). Er schrieb das, als eine Rechtssache zu dieser Frage noch anhängig war (Fußnote 88). Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied dann: Das Recht auf eine Kopie *„setzt das Recht voraus, eine Kopie von Auszügen aus Dokumenten oder gar von ganzen Dokumenten oder auch von Auszügen aus Datenbanken, die u. a. diese Daten enthalten, zu erlangen“*, und zwar *„wenn die Zurverfügungstellung einer solchen Kopie unerlässlich ist“*, damit die Person ihre Rechte wirksam ausüben kann, unter Berücksichtigung der Rechte und Freiheiten anderer (Rechtssache C-487/21, Tenor Nr. 1). Das Urteil legt diesen Maßstab fest; es zählt nicht auf, welche Dokumente ihn erfüllen.

Das Recht auf Erhalt einer Kopie *„darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen“* (Art. 15 Abs. 4 DSGVO). Der EDSA schreibt dazu: *„Die Anwendung von Artikel 15 Absatz 4 sollte nicht dazu führen, dass der Antrag der betroffenen Person vollständig abgelehnt wird“*; Teile, die andere betreffen, werden weggelassen oder unleserlich gemacht (EDSA-Leitlinien 01/2022, S. 5).

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der

Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes“* (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Die Zeile „Besonders interessieren mich“ ist freiwillig: Sie erleichtert die Suche, begrenzt aber auch den Antrag. Streichen Sie sie,

wenn der Antrag alle Ihre Daten erfassen soll.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Antrag auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mache ich mein Recht auf Auskunft nach Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend.

Bitte bestätigen Sie mir, ob Sie personenbezogene Daten über mich verarbeiten. Falls ja, bitte ich Sie um:

a) eine Kopie aller personenbezogenen Daten über mich, die Sie verarbeiten (Art. 15 Abs. 3 DSGVO);

b) die Verarbeitungszwecke (Art. 15 Abs. 1 Buchst. a DSGVO);

c) die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 Abs. 1 Buchst. b DSGVO);

d) die Empfänger, denen Sie meine Daten offengelegt haben oder noch offenlegen werden, mit Namen, insbesondere Empfänger außerhalb der EU (Art. 15 Abs. 1 Buchst. c DSGVO);

e) die geplante Speicherdauer für jede Art von Daten oder, falls das nicht möglich ist, die Kriterien für ihre Festlegung (Art. 15 Abs. 1 Buchst. d DSGVO);

f) die Herkunft meiner Daten, soweit Sie sie nicht bei mir erhoben haben (Art. 15 Abs. 1 Buchst. g DSGVO);

g) die Angabe, ob Sie automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling über mich treffen, und falls ja, aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Auswirkungen für mich (Art. 15 Abs. 1 Buchst. h DSGVO);

h) falls meine Daten in ein Land außerhalb der EU übermittelt werden, die Garantien für diese Übermittlung (Art. 15 Abs. 2 DSGVO);

i) Angaben zu meinen Rechten auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch sowie zu meinem Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 15 Abs. 1 Buchst. e und f DSGVO).

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Besonders interessieren mich OPTIONAL: DATEN, DIENST ODER ZEITRAUM.

Bitte senden Sie mir die Kopie PER E-MAIL AN DIESE ADRESSE / PER POST AN DIE OBIGE ANSCHRIFT, bei Versand per E-Mail in einem gängigen elektronischen Format.

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten.

Bußgeld verhängt, Art. 15 DSGVO unter den Verstößen

Cerved Group S.p.A., Garante für den Schutz personenbezogener Daten (Italien), 3. Juli 2026, 400.000 Euro: Auf Auskunftsanträge hin legte das Unternehmen die Scores nicht offen, die es über die Personen erstellt hatte; Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 12 und Art. 15 DSGVO unter den Verstößen (2026/IT/096). Lidl Italia S.r.l., Garante, 14. Mai 2026, 43.000 Euro: Ein Kunde verlangte per zertifizierter E-Mail (PEC, die italienische E-Mail mit Zustellnachweis) die Videoaufnahmen von sich; das Unternehmen bestand auf seinem eigenen Formular und löschte dann die Aufnahmen; Art. 12 Abs. 2, Art. 12 Abs. 3, Art. 15 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 Buchst. c DSGVO unter den Verstößen (2026/IT/070). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel. Beträge, Daten und Behörden wie auf den Entscheidungsseiten von Fino (Seiten auf Englisch).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

Neben den Beschränkungen für Forschung, Archive und Geheimhaltung (§ 27 Abs. 2, § 28 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG) besteht nach § 34 Abs. 1 BDSG kein Auskunftsrecht, wenn die betroffene Person nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchst. b oder nach § 33 Abs. 3 BDSG nicht zu informieren ist, oder wenn die Daten *„nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen“* oder ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, **und** die Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist (§ 34 Abs. 1 BDSG).

„Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren“, und die Ablehnung ist der betroffenen Person gegenüber zu begründen, es sei denn, die Begründung würde den mit der Verweigerung verfolgten Zweck gefährden (§ 34 Abs. 2 BDSG). Nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG besteht das Auskunftsrecht nicht, *„soweit durch die Auskunft Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen“* (§ 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG).

Auskunft im Arbeitsverhältnis

Art. 15 DSGVO gilt für jede *betroffene Person*, auch für Beschäftigte und Bewerber (Art. 15 DSGVO). Daneben bestimmt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): *„Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen“* (§ 83 Abs. 1 BetrVG). Das ist ein eigenes Recht mit eigenen Regeln. Der EDSA weist darauf hin, dass ein Antrag nach anderen Rechtsvorschriften eine eigene Antwort erfordern kann (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 47, S. 25).

Kopien von E-Mails im Arbeitsverhältnis: nicht abschließend geklärt. 2021 entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG), dass ein Klageantrag auf *„Überlassung einer Kopie von E-Mails“* nicht hinreichend bestimmt ist, wenn die E-Mails nicht so genau bezeichnet sind, dass im Vollstreckungsverfahren klar ist, welche gemeint sind (BAG, Urteil vom 27. April 2021, 2 AZR 342/20, Leitsatz). Das Urteil betrifft die Formulierung einer Klage, und es erging vor dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union von 2023 zu Kopien von Dokumenten (Rechtssache C-487/21). Wie beides auf einen Antrag auf „alle meine E-Mails“ anzuwenden ist, ist in den für dieses Dokument gelesenen Quellen nicht geklärt.

Wenn Sie Kopien von E-Mails verlangen, geben Sie an, welche Sie meinen: Absender oder Empfänger, Zeitraum, Betreff.

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-487/21, Urteil vom 4. Mai 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Kopien von Dokumenten

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-307/22, Urteil vom 26. Oktober 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Erste Kopie unentgeltlich, unabhängig vom Grund

Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 27. April 2021, 2 AZR 342/20 • Verwendet für: Klageanträge auf Kopien von E-Mails

Betriebsverfassungsgesetz, § 83 (gesetze-im-internet.de) • Verwendet für: Einsicht in die Personalakte

Garante per la protezione dei dati personali: Musterformular zur Ausübung der Datenschutzrechte (docweb 1089924, auf Italienisch) • Verwendet für: Vollständigkeitsprüfung des Schreibens